

Ⅱ 감사결과 처분요구사항

제주국제자유도시개발센터 상임감사 시정, 통보 및 경고 요구

제 목 : 제주영어교육도시 도시개발사업 부지조성공사 토공분야
준공검사 부적정

관계부서 : 교육도시처, 인사총무실

내 용

제주영어교육도시 도시개발사업 부지조성공사(이하 “부지조성공사”)는 2009. 6. 4에 ■■■■(주)와 ●●●●●●(주) 2개 회사와 계약을 맺어 2012. 12. 31에 준공되었고, (주)■■■■■■■■■■과 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆과 2009. 6. 15에 전면책임감리용역 계약을 맺어 2013. 3. 15에 준공되었다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제14조에 따르면 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원¹⁾은 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부의 이행을 완료한 때에는 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계서류에 의하여 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사를 하게 하여야 한다.

또한 같은 법 시행령 제55조 제6항에 따르면 계약담당공무원은 계약상대자의 계약내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반하거나 부당함을 발견할 때에는 지체 없이 필요한 시정조치를 하여야 한다.

「공사계약일반조건」 제1조에 따르면 계약담당공무원과 계약상대자는 공사도급 표준계약서에 기재한 공사의 도급계약에 관하여 제3조의 규정에

1) 공기업준정부기관 계약사무규칙 제2조 제5항에 따르면 공기업준정부 기관의 계약에 관하여 이 규칙에 규정되지 아니한 사항에 관하여는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령을 준용하도록 되어 있고, 이 경우 ‘국가’, ‘정부’ 및 ‘국고’는 ‘공기업 준정부기관’으로 ‘중앙관서의 장’은 ‘기관장’으로, ‘계약담당공무원’은 ‘계약담당자’로 본다.

의한 계약문서에서 정하는 바에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여 이를 이행한다고 되어 있다.

또한, 「책임감리 현장참여자 업무지침」 제57조에 따르면 감리원은 시공자로부터 준공부분 검사원을 접수하였을 때는 이를 검토확인하고, 감리조서를 지체없이 감리전문회사 대표자에게 제출하여야 하며, 감리전문회사 대표자는 소속 감리사급 이상의 기술지원 감리원 중 2명 이상의 검사자를 임명하고 검사팀을 구성하여 즉시 발주청에 보고하여야 한다.

발주청은 소속 직원으로 하여금 준공검사 과정에 입회토록 하여 준공검사자가 계약서, 시방서, 설계서 등 관계서류에 따라 준공 및 준공검사를 실시하는지 여부를 확인하도록 되어 있다.

같은 지침 제60조에 따르면 검사자는 검사에 합격되지 않는 부분이 있을 때에는 감리전문회사 대표자에게 지체없이 그 내용을 보고하고 감리전문회사 대표자의 지시에 따라 즉시 시공자로 하여금 보완시공 또는 재시공하고, 감리전문회사 대표자는 해당 공사의 검사자로 하여금 재검사를 하게 하도록 되어 있다.

그런데 위 부지조성공사 시공자인 ■■■■(주) 현장대리인은 2012. 12. 31.에 이 공사의 책임감리사인 (주)■■■■■■■■■■ 책임감리원에게 「준공계」를 제출하면서 「공사계약일반」 제2조의 설계서²⁾에서 정하는 바에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여 완벽하게 시공 후 준공검사를 요청하여야 하는데도, 부지조성공사 구역 중 BL30-1, BL30-2, BL34, BL35에 토공분야 흙 쌓기를 설계서에서 정하는대로 아래 표와 같이 시공하지 않았음에도 공사전반에 걸쳐 공사설계서, 품질관리기준 및 기타 약정대로 어김없이 준공되었음을 확인한다고 하고 준공검사를 요청하였다.

또한 책임감리원은 시공사에서 설계서대로 공사를 하지 않았는데도 실시 현장 감리한 결과 공사전반에 걸쳐 공사설계도서, 품질관리기준 및 기타

2) “설계서”라 함은 공사시방서, 설계도면, 현장설명서 및 공종별 목적물 물량내역서를 말한다.

약정대로 준공되었다고 인정하고 감리사의 대표자에게 감리원 감리조서를 2013. 1. 2.에 제출하였다.

해당 공사의 준공검사인 (주)◆◆◆◆◆의 기술지원 감리원은 시공사가 제출하고 책임감리원이 검토한 준공계에 토공분야 흙쌓기에 대해 설계서대로 시공이 되지 않았는데도 제대로 확인을 하지 않은 채 2013. 1. 14.에 준공검사 결과 공사설계도서 및 기타 약정대로 준공하였다고 인정하였다.

그리고, 준공검사 입회자인 제주국제자유도시개발센터 공사관리관은 2013. 1. 14. 준공검사 과정에 입회하면서 준공검사자가 설계서대로 시공되지 않았음에도 준공검사 시 이를 제대로 확인하지 않은 채 같은 날 미시공 물량 및 공사금액이 포함된 준공검사 조서에 날인하였다.

그 결과 위 시공자는 부당하게 작성된 준공조서에 따라 준공검사 당시 실제 시공되지 않은 BL30-1, BL30-2, BL34, BL35의 토공분야 흙쌓기 공사 152,683㎡에 대한 공사비를 부당하게 지급 받았다.

【조치할 사항】 이사장은

- ① 실제 시공하지 않고 시공한 것처럼 준공금을 수령한 흙쌓기 152,683㎡에 대한 공사비와 이와 관련된 비용(이자비용, 시공사 간접비 등)에 대해 시공자로부터 ‘회수’하시기 바랍니다.(시정)
- ② 실제 시공하지 않은 흙쌓기를 시공한 것으로 부당하게 준공검사원을 작성제출한 건설기술자(현장대리인), 이를 확인하지 않고 준공검사 절차를 진행한 책임감리원, 준공검사자에 대해 건설기술진흥법 제53조 규정에 따라 ‘벌점’ 부과 조치를 취하시기 바랍니다.(통보)
- ③ 준공검사자가 실제 시공되지 않은 공사물량을 포함하였는데도 준공검사 과정에서 이를 제대로 확인하지 않는 등 공사관리 업무를 소홀히 한 공사관리관에게는 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.